

1500301-73.2021.8.26.0441

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... réu apresenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas (0000667-36.2014.8.26.0441, com trânsito em julgado para o MP aos 11/05/2015 e para a defesa aos 06/07/2015, cf. fls. 178/179). Os antecedentes são negativos, portanto.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe - SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500301-73.2021.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500301-73.2021.8.26.0441

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça (Violência Doméstica Contra a Mulher)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS DE MACEDO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

RELATÓRIO

JONAS DE MACEDO foi denunciado como incurso nos crimes do artigo 129, § 9, e artigo 147, caput, c/c. artigo 61, II, "f", ambos os crimes c/c. artigo 61, II, "j", na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, incidindo ainda os dispositivos da Lei 11.340/06, porque, conforme constou, no dia 04 de abril de 2021, por volta das 17h17m, na Rua Bauru, nº 596, Caraguava, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares na forma da Lei Maria da Penha, teria ofendido a integridade corporal de sua companheira Rafaela Cordeiro dos Santos, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

Constou também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o acusado, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares na forma da Lei Maria da Penha, ameaçou, por palavras e gesto, sua companheira Rafaela Cordeiro dos Santos, de causar-lhe mal injusto e grave, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

Recebida a denúncia (fls. 66/69), o réu foi citado (fl. 117) e ofertou resposta à acusação (fls. 95/114).

Confirmado o recebimento da denúncia (fl. 151), foi designada audiência de

instrução e julgamento (fls. 155/156), na qual foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes, tendo sido, ao final, interrogado o acusado. Encerrada a instrução, em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, ao passo que a defesa postulou a absolvição do réu e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal. É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 7/10), pela ficha de atendimento médico da vítima (fl. 45), pelo laudo pericial (fls. 206/207), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, de igual modo, é plena e cabal, a começar pelo estado flagrancial (fl. 6), secundado pelo robusto conjunto probatório produzido nos autos.

As testemunhas policiais, nas fases policial e judicial, confirmaram a versão da acusação. Os policiais disseram que estavam em patrulhamento, quando foram acionados, via COPOM, para atender a uma ocorrência de agressão. Chegando ao local, ou seja, na Rua Bauru, 596, no bairro Caraguava, nesta cidade, onde se encontravam as partes Rafaela C. dos Santos e Jonas Macedo, passaram a entrevistar primeiramente Jonas, que estava na calçada. Disseram que o agressor teria dito que estava em sua casa, deitado na sala, quando sua companheira teria lhe puxado pela camisa e passado a lhe agredir com tapas e empurrões. Contaram que Jonas teria alegado que apenas havia segurado a vítima, negando qualquer agressão contra ela. Disseram que Rafaela teria dito que estava no interior da casa, juntamente com seu companheiro, Jonas, com quem vive maritalmente há aproximadamente três anos, quando se iniciou uma discussão por motivos banais. Relataram que a vítima teria narrado que o agressor havia lhe desferido chutes e socos, inclusive no rosto. Contaram que, conforme narrado no dia, o réu ainda teria ameaçado a vítima, passando a arranhar o braço dela com a ponta de uma faca.

A vítima RAFAELA CORDEIRO DOS SANTOS confirmou, em sua essência, a versão da acusação. Disse que, recentemente, teria trocado cartas com o réu. Pretende reatar o relacionamento com o réu. Mas confirmou essencialmente tudo que foi relatado na fase inquisitorial. A vítima afirmou que o réu sempre a maltratou. Contou que sofria xingamentos constantes por parte do réu, notadamente em razão de ciúmes. A vítima deixou claro em audiência que o réu é uma pessoa controladora.

As testemunhas de defesa ouvidas não presenciaram as agressões à vítima.

O réu, em juízo, negou os delitos, apresentando uma versão bastante inconsistente e dissociada do conjunto probatório.

Registro que o Brasil já foi acionado perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em virtude do histórico de impunidade de crimes praticados com violência doméstica contra a mulher. Esse histórico gerou a edição da Lei Maria da Penha. O Brasil vincula-se ainda à Convenção de Belém do Pará. Nesse contexto, há um mandado internacional de criminalização e um dever de proteção (Schutzpflicht) impostos ao Estado. Ambos obrigam a República Federativa do Brasil (e todos os seus agentes, inclusive o Poder Judiciário e o MP) a zelar pelos direitos fundamentais à vida e à integridade física titularizado pelas vítimas dessas infrações.

No caso concreto, os elementos do inquérito restaram integralmente confirmados em audiência. As testemunhas policiais confirmaram harmônica e seguramente a versão da acusação. A vítima também confirmou, em sua essência, o depoimento prestado na fase inquisitorial.

Aparentemente, vítima e agressor reataram o relacionamento. Chegaram, inclusive, a trocar cartas recentemente. Mas, mesmo tendo dependência financeira do acusado e razões íntimas para mudar a sua versão, a vítima reiterou o que foi dito na fase policial. Confirmou que o réu é agressivo e que sempre a maltratou. Os xingamentos eram constantes. Não foi o primeiro episódio de violência sofrido pela vítima.

De fato, os ferimentos e as marcas deixados na vítima só se coadunam com a versão apresentada na denúncia, confirmando integralmente a acusação.

Há, portanto, prova segura e concreta da materialidade e da autoria dos delitos dos arts. 129, § 9º, do CP e 147, caput, do CP.

O art. 28 do CP adota a teoria da actio libera in causa. Logo, não excluem a imputabilidade penal a emoção ou a paixão, nem a ingestão voluntária ou culposa de álcool ou substância análoga.
A condenação é de rigor.

LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade, os motivos, as consequências do crime, a personalidade e os antecedentes são negativos.

Quanto à culpabilidade, o réu desferiu chutes e socos contra a vítima, menor, que contava com apenas 17 anos à época. A vítima sofreu lesão inclusive no rosto, parte especialmente sensível do corpo humano. O réu chegou a ferir a vítima com uma faca. Também disse à vítima que iria sair para buscar uma arma, a fim de matá-la. O réu agiu de forma extremamente violenta e agressiva. Praticou diferentes formas de violência, conforme previsto na Lei Maria da Penha. A culpabilidade extrapola o ínsito ao tipo.

Quanto aos motivos, a vítima foi agredida violentamente, porque teria insistido que o réu lhe ajudasse a limpar a casa. A motivação no caso concreto revela-se particularmente reprovável e extrapola o ínsito ao tipo.

Quanto às consequências, a vítima ficou especialmente abalada. Na época, chegou a deixar a residência em que morava em Peruíbe e passou a residir em outra cidade, com sua avó, temendo por sua vida e do seu filho. E mais: todos os atos de violência foram presenciados pelo filho do casal, menor, que contava com apenas 11 meses de idade. A criança chegou a bater nas costas do agressor, para tentar fazer cessar as agressões contra a sua genitora. A criança estava ainda na Primeira Infância, fase de especial desenvolvimento da personalidade. As consequências revelam-se particularmente nocivas ao bem jurídico tutelado, portanto.

Quanto à personalidade do agente, observo que o STJ, conforme voto da Ministra Laurita Vaz, entende que a "(...) consideração desfavorável da personalidade do agente pode ser aferida a partir do seu modo de agir, 'podendo-se avaliar a insensibilidade acentuada, a maldade, a desonestidade e a perversidade demonstrada e utilizada pelo criminoso na consecução do delito'." (HC 473.874/MS, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019).

Não se exige laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria ou da psicologia (AgRg no Resp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014; AgRg no Resp 1198076/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 27/02/2014; Resp 1416326/PR (decisão monocrática), Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, julgada 10/10/2014, DJe 17/10/2014; AREsp 299025/DF (decisão monocrática), Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgada 13/08/2014, DJe 15/08/2014; Resp 1434031/PR (decisão monocrática), Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgada 29/05/2014, DJe 03/06/2014).

O STJ também entende que condenação por outro crime não pode ser utilizada para avaliar a personalidade do réu (AgRg no AREsp 1382348/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 01/02/2019; HC 473.874/MS, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019).

Por outro lado, o magistrado pode e deve utilizar-se de elementos concretos inseridos nos autos que, nas palavras do STJ, evidenciem "insensibilidade acentuada, maldade, desonestidade e perversidade" demonstrada por parte do criminoso na consecução do delito ou, mesmo, antes ou após o crime. O STJ, inclusive, entende expressamente que a personalidade do agente pode ser aferida a partir do comportamento adotado antes, durante ou depois da prática delitiva (HC 215133/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013).

No caso concreto, o réu apresenta comportamento bastante violento. Apresenta histórico, relatado e documentado nos autos, de ser particularmente agressivo e incapaz de conter seus impulsos antissociais. A vítima afirmou que houve diversos outros episódios de violência, ao longo dos 3 anos em que conviveu com o réu. O réu demonstra ser pessoa fria e dissumulada. No dia dos fatos, ameaçando a vítima

com uma faca, fez riscos nos braços dela com a ponta da faca. Depois, disse que iria buscar uma arma, para matá-la. O réu foi cruel. A vítima sofreu intensa violência física e psicológica. Disse em audiência que o réu sempre a maltratou com xingamentos constantes. Narrou que o réu é ciumento e controlador. A vítima chegou a mudar-se de cidade, na época, por temor da sua e do seu filho.

De fato, o réu demonstra um comportamento especialmente perverso. A violência praticada contra a vítima chegou muito próximo de uma tortura. O réu revela ser indiferente à integridade de outras pessoas, inclusive próximas a ele. E não aceita ser contrariado. Usa da violência, para subjugar as pessoas, notadamente a vítima. Seu temperamento inclui insensibilidade, descontrole emocional e predisposição agressiva. Todos esses fatos evidenciam a personalidade negativa do acusado. Quanto aos antecedentes, o réu apresenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas (0000667-36.2014.8.26.0441, com trânsito em julgado para o MP aos 11/05/2015 e para a defesa aos 06/07/2015, cf. fls. 178/179). Os antecedentes são negativos, portanto.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 3 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 1 ano e 6 meses de detenção.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu não confessou o delito (Súmula 545, STJ, a contrario sensu).

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta condenação definitiva pelo crime de roubo (processo 0000533-38.2016.8.26.0441, com trânsito em julgado para o MP aos 04/02/2019 e para a defesa aos 06/03/2019, cf. fl. 178). Há reincidência, portanto.

Incide a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu da situação e do contexto de pandemia para a prática do delito. Na época, estava no ápice da pandemia. O Município de Peruíbe foi reclassificado para a Fase Vermelha do Plano São Paulo. As ruas estavam desertas. A grande maioria dos moradores estava recolhida em suas casas, em razão da quarentena.

De fato, durante a pandemia, além da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas - o que, efetivamente, dificulta a identificação do crime - há um cenário propício à prática de violência doméstica, já que vítima e agressor tendem a ficar mais tempo

juntos no mesmo ambiente (em casa). E foi o que ocorreu no caso presente. A vítima, em razão da pandemia, passou a ficar mais tempo em casa, junto com o seu filho de apenas 11 meses e com o réu, para evitar a contaminação pelo Covid-9. O réu aproveitou-se dessa maior convivência com a vítima nesse período de calamidade, para praticar o delito. Não esperava que o crime fosse identificado. O réu valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto, efetivamente facilitou a prática do crime. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

Fixo a pena intermediária em 2 anos de detenção.

Na terceira fase, não há causas especiais de aumento ou de diminuição da pena. Fixo a pena definitiva em 2 anos de detenção.

CRIME DE AMEAÇA

CP, verifico que a culpabilidade, os motivos, as consequências do crime, a personalidade e os antecedentes são negativos.

Quanto à culpabilidade, o réu ameaçou a vítima com uma faca. Fez riscos no braço da vítima com a ponta da faca. Também disse à vítima que iria sair para buscar uma arma, a fim de matá-la. A ameaça de morte é muito mais grave do que uma ameaça de conteúdo patrimonial, por exemplo. E houve vários atos de violência física (chutes e socos) para além das ameaças graves. O réu agiu de forma extremamente violenta e agressiva contra a vítima, que contava com apenas 17 anos. A culpabilidade extrapola o ínsito ao tipo.

Quanto aos motivos, a vítima foi agredida e ameaçada gravemente, porque teria insistido que o réu lhe ajudasse a limpar a casa. A motivação no caso concreto revela-se particularmente reprovável e extrapola o ínsito ao tipo.

Quanto às consequências, a vítima ficou especialmente abalada. Na época, chegou a deixar a residência em que morava em Peruipe e passou a residir em outra cidade, com sua avó, temendo por sua vida e do seu filho. E mais: todos os atos de violência foram presenciados pelo filho do casal, menor, que contava com apenas 11 meses de idade. A criança chegou a bater nas costas do agressor, para tentar fazer cessar as agressões contra a sua genitora. A criança estava ainda na Primeira Infância, fase de especial desenvolvimento da personalidade. As consequências revelam-se particularmente nocivas ao bem jurídico tutelado, portanto.

Quanto à personalidade do agente, observo que o STJ, conforme voto da Ministra Laurita Vaz, entende que a "(...) consideração desfavorável da personalidade do agente pode ser aferida a partir do seu modo de agir, 'podendo-se avaliar a insensibilidade acentuada, a maldade, a desonestidade e a perversidade demonstrada e utilizada pelo criminoso na consecução do delito'." (HC 473.874/MS, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019).

Não se exige laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria ou da psicologia (AgRg no Resp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014; AgRg no Resp 1198076/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 27/02/2014; Resp 1416326/PR (decisão monocrática), Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, julgada 10/10/2014, DJe 17/10/2014; AREsp 299025/DF (decisão monocrática), Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgada 13/08/2014, DJe 15/08/2014; Resp 1434031/PR (decisão monocrática), Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgada 29/05/2014, DJe 03/06/2014).

O STJ também entende que condenação por outro crime não pode ser utilizada para avaliar a personalidade do réu (AgRg no AREsp 1382348/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 01/02/2019; HC 473.874/MS, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019).

Por outro lado, o magistrado pode e deve utilizar-se de elementos concretos inseridos nos autos que, nas palavras do STJ, evidenciem "insensibilidade acentuada, maldade, desonestidade e perversidade" demonstrada por parte do criminoso na consecução do delito ou, mesmo, antes ou após o crime. O STJ, inclusive, entende expressamente que a personalidade do agente pode ser aferida a partir do comportamento adotado antes, durante ou depois da prática delitiva (HC 215133/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013).

No caso concreto, o réu apresenta comportamento bastante violento. Apresenta histórico, relatado e documentado nos autos, de ser particularmente agressivo e incapaz de conter seus impulsos antissociais. A vítima afirmou que houve diversos outros episódios de violência, ao longo dos 3 anos em que conviveu com o réu. O réu demonstra ser pessoa fria e dissumulada. No dia dos fatos, ameaçando a vítima com uma faca, fez riscos nos braços dela com a ponta da faca. Depois, disse que iria buscar uma arma, para matá-la. O réu foi cruel. A vítima sofreu intensa violência física e psicológica. Disse em audiência que o réu sempre a maltratou com xingamentos constantes. Narrou que o réu é ciumento e controlador. A vítima chegou a mudar-se de cidade, na época, por temor da sua e do seu filho.

De fato, o réu demonstra um comportamento especialmente perverso. A violência praticada contra a vítima chegou muito próximo de uma tortura. O réu revela ser indiferente à integridade de outras pessoas, inclusive próximas a ele. E não aceita ser contrariado. Usa da violência, para subjugar as pessoas, notadamente a vítima. Seu temperamento inclui insensibilidade, descontrole emocional e predisposição agressiva. Todos esses fatos evidenciam a personalidade negativa do acusado. Quanto aos antecedentes, o réu apresenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas (0000667-36.2014.8.26.0441, com trânsito em julgado para o MP aos 11/05/2015 e para a defesa aos 06/07/2015, cf. fls. 178/179). Os antecedentes são negativos, portanto.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 20 dias para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 4 meses e 10 dias de detenção.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu não confessou o delito (Súmula 545, STJ, a contrario sensu).

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta condenação definitiva pelo crime de roubo (processo 0000533-38.2016.8.26.0441, com trânsito em julgado para o MP aos 04/02/2019 e para a defesa aos 06/03/2019, cf. fl. 178). Há reincidência, portanto.

Incide, ainda, a agravante de crime praticado prevalecendo-se de relações domésticas. Concretamente, o crime foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A ameaça foi praticada contra a companheira do acusado. Incide a agravante do art. 61, II, "f", do CP, portanto.

Incide, por fim, a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel.

Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu da situação e do contexto de pandemia para a prática do delito. Na época, estava no ápice da pandemia. O Município de Peruíbe foi reclassificado para a Fase Vermelha do Plano São Paulo. As ruas estavam desertas. A grande maioria dos moradores estava recolhida em suas casas, em razão da quarentena.

De fato, durante a pandemia, além da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas – o que, efetivamente, dificulta a identificação do crime – há um cenário propício à prática de violência doméstica, já que vítima e agressor tendem a ficar mais tempo juntos no mesmo ambiente (em casa). E foi o que ocorreu no caso presente. A vítima, em razão da pandemia, passou a ficar mais tempo em casa, junto com o seu filho de apenas 11 meses e com o réu, para evitar a contaminação pelo Covid-9. O réu aproveitou-se dessa maior convivência com a vítima nesse período de calamidade, para praticar o delito. Não esperava que o crime fosse identificado. O réu valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto, efetivamente facilitou a prática do crime. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

As agravantes não podem conduzir a pena para além do máximo legal (Inteligência da Súmula 231, STJ).

Fixo a pena intermediária em 6 meses de detenção.

Na terceira fase, não há causas especiais de aumento ou de diminuição da pena.

Fixo a pena definitiva em 6 meses de detenção.

Procedo à soma das penas (art. 69, CP): 2 anos e 6 meses de detenção.

À luz das circunstâncias judiciais especialmente negativas, concretamente fundamentadas, e do histórico do réu (que apresenta maus antecedentes e reincidência), fixo como inicial o regime semiaberto (art. 33, § 3º, CP, c/c art. 59, CP).

O crime foi praticado mediante violência contra a mulher. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, CP e da Súmula 588 do STJ).

Também é incabível o benefício do art. 77 do CP, por ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos, conforme os fundamentos precedentes.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto, no mérito, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu JONAS DE MACEDO, como incurso nos crimes dos arts. 129, § 9º, do CP e 147, caput, do CP, na forma do art. 69 do CP, à pena de 2 anos e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

O réu deverá permanecer preso.

Concretamente, trata-se de crimes bastante graves. A vítima foi agredida pelo réu com socos e chutes, inclusive no rosto, região especialmente sensível do corpo humano. O réu chegou a riscar o braço da vítima com a ponta de uma faca. Também disse à vítima que iria buscar uma arma para matá-la. E todas as agressões foram presenciadas pelo filho menor do casal, que ainda estava na Primeira Infância. O réu agiu com crueldade. Submeteu a vítima à intensa violência física e psicológica, tendo suas condutas chegado muito próximo a uma tortura. O réu demonstra ser pessoa especialmente perversa e controladora. A vítima narrou em audiência que o réu sempre a maltratou.

E mais: não se trata do primeiro episódio criminoso do acusado. O réu ostenta maus antecedentes e reincidência. Já foi condenado definitivamente pelos crimes de receptação e de roubo. O réu estava em cumprimento de pena no regime aberto (referente aos autos de Execução de Pena nº 0003089-52.2017.8.26.0158) quando praticou o delito dos autos, em descumprimento de sua pena. Agora, passa a ser condenado pelos graves delitos dos autos. O réu demonstra um comportamento especialmente violento e voltado para o crime. Nenhuma medida cautelar diversa da prisão se mostra hábil a evitar a reiteração delitiva no caso concreto. Logo, infelizmente, não resta outra alternativa que não seja a manutenção da prisão preventiva, para preservar a ordem pública e a evitar a prática de novas infrações penais pelo acusado.

Em juízo de cognição plena e exauriente, conforme os argumentos precedentes, restou

demonstrado o fumus commissi delicti. Já o periculum libertatis decorre da gravidade concreta dos delitos e do histórico delituoso e violento do réu.

Em razão do exposto, mantenho a prisão preventiva do réu JONAS DE MACEDO, para a garantia da ordem pública.

Recomende-se o réu ao presídio em que se encontra preso.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Após o trânsito em julgado: (a) oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF); e (b) lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, extraia-se a Guia de Cumprimento de Pena (arts. 105 e 106 da LEP e Res. 113/2010 do CNJ).

Deixo de aplicar o art. 387, § 2º, do CPP, por não alterar o regime inicial de cumprimento de pena e por não ser possível aferir nesse momento processual o preenchimento dos requisitos subjetivos.

Deixo de fixar mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP), por ausência de pedido expresso, o qual configura requisito indispensável para tanto, consoante a posição do STJ.

Condeno o réu ao pagamento de custas (art. 804, CPP), observada a gratuidade processual, se o caso.

Tomem-se as providências do art. 809 do CPP.

Sentença publicada em audiência.

JOÃO COSTA NETO

Juiz de Direito

Peruíbe, 8 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA